

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1724/2539

นางสาว กานดา เชื้อสำราญรัตน์
นาย กมล ปฏิกรสัมฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 39 (3)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 7

ตามสัญญาชำระหนี้แทนซึ่ง อ. ตกลงขอเข้ามาชำระหนี้ตามเช็คพิพาทแทนจำเลยโดยจ่ายเช็คให้โจทก์3ฉบับมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่าเมื่อ อ. ได้ผ่านเช็คทั้งหมดให้แล้วโจทก์จะไปถอนฟ้องคดีให้แก่จำเลยทันทีดังนั้นการที่ อ. จะต้องชำระเงินตามเช็คทั้ง3ฉบับจึงเป็นเงื่อนไขในการที่โจทก์จะถอนฟ้องคดีอาญาให้แก่จำเลยและตามสัญญาชำระหนี้แทนก็ไม่มีข้อความตอนใดที่แสดงว่าโจทก์ตกลงสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยในทันทีเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าเช็คทั้ง3ฉบับที่ อ. ชำระให้โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จึงมีผลว่าโจทก์ไม่ผูกพันที่จะต้องถอนฟ้องกรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา39(2) การที่โจทก์กับ อ. ตกลงทำสัญญาชำระหนี้แทนส่งจ่ายเช็ค3ฉบับมอบให้โจทก์เป็นการชำระหนี้แทนเช็คพิพาทถือได้ว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้นตามเช็คทั้ง3ฉบับอันเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้จึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา349มีผลให้หนี้ตามเช็คพิพาทซึ่งเป็น หนี้เดิม ระบุไปมูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงสิ้นผลผูกพันแม้สัญญาชำระหนี้แทนจะมีเงื่อนไขให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาเมื่อเช็คทั้ง3ฉบับเรียกเก็บเงินได้แล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

กับการถอนฟ้องอันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39เท่านั้นหามิผลทำให้การตกลงดังกล่าวไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ไปไม่ดังนั้นคดีอาญาจึงเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมาตรา7สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(3)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิเคราะห์ แล้ว พิพากษา ให้ จำหน่ายคดี

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น พิพากษา ใหม่ ว่าจำเลย มีความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษ จำคุก 1 ปี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้น ฟังได้ว่า เมื่อ เดือน มิถุนายน 2536 นาย วิรัตน์ เสประธานนท์ ได้ นำ เช็คพิพาท ตาม เอกสาร

หมาย จ. 4 ชำระหนี้ แก่ โจทก์ เมื่อ เช็คถึง กำหนด โจทก์ นำ ไป เรียกเก็บเงิน จาก
ธนาคาร แต่ ธนาคาร ตามเช็คปฏิเสธ การ จ่ายเงิน ตาม ใบ คั่น เช็ค เอกสาร หมาย
จ. 5 โจทก์ จึง นำ คดีมา ฟ้อง ระหว่าง พิจารณา นาง อรุทัย เกิดพุ่ม ได้ ออก เช็ค
ใหม่ 3 ฉบับ เป็น เงิน 1,630,000 บาท ชำระหนี้ ตามเช็ค พินาท ให้ โจทก์ตาม
สัญญา ชำระหนี้ แทน เอกสาร หมาย ล. 1 แต่ ปรากฏว่า เช็ค ที่นาง อรุทัย ชำระ
ให้ โจทก์ ตาม สัญญา ดังกล่าว เรียกเก็บเงิน ไม่ได้ มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา
จำเลย ประการ แรก ว่า สัญญา ชำระหนี้แทน ตาม เอกสาร หมาย ล. 1 เป็น สัญญา
ประนีประนอม ยอมความทำให้ สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ของ โจทก์ ระบุไป
หรือไม่ เห็นว่าตาม สัญญา ชำระหนี้ แทน เอกสาร หมาย ล. 1 ซึ่ง นาง อรุทัย
ตกลง ขอ เข้า มา ชำระหนี้ ตามเช็ค พินาท ใน คดี นี้ แทน จำเลย โดย จ่ายเช็ค ให้
โจทก์ 3 ฉบับ แบ่ง จ่าย เป็น 3 งวด มี ข้อความ อันเป็น สาระสำคัญ ว่า เมื่อ นาง อร
ุทัย ได้ ผ่าน เช็ค ทั้งหมด ให้ แล้ว ฝ่าย โจทก์ จะ ไป ถอนฟ้อง คดี ให้ แก่ จำเลย
ทันที แสดง ว่า โจทก์ กับ นาง อรุทัย ได้ ตกลง ประนีประนอม ยอมความ กัน
เกี่ยวกับ เช็ค ที่ ฟ้อง จำเลยใน คดีอาญา ว่า นาง อรุทัย ยอม ชำระหนี้ ตามเช็ค
พินาท ให้ แก่ โจทก์ เป็น งวด ๆ ตามเช็ค ทั้ง 3 ฉบับ และ หาก เช็ค ทั้ง 3 ฉบับ
สามารถเรียกเก็บเงิน ได้ ครบถ้วน แล้ว โจทก์ ก็ จะ ถอนฟ้อง คดี นี้ ดังนั้นการ ที่
นาง อรุทัย จะ ต้อง ชำระ เงิน ตามเช็ค ทั้ง 3 ฉบับ จึง เป็น เงื่อนไข ในการ ที่
โจทก์ จะ ถอนฟ้อง คดีอาญา ให้ แก่ จำเลย และ ตาม สัญญาชำระหนี้ แทน เอกสาร
หมาย ล. 1 ไม่มี ข้อความ ตอนใด ที่ แสดง ว่า โจทก์ตกลง สละ สิทธิ ในการ
ดำเนินคดี อาญา แก่ จำเลย ในทันที เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า เช็ค ทั้ง 3 ฉบับ ที่
นาง อรุทัย ชำระ ให้ โจทก์ ไม่สามารถ เรียกเก็บเงิน ได้ จึง มีผล ว่า โจทก์ไม่
ผูกพัน ที่ จะ ต้องถอนฟ้อง คดี ยัง ถือไม่ได้ว่า เป็น การ ยอมความ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ฎีกา จำเลยข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ที่ จำเลย ฎีกา ต่อมา ว่า สัญญา ชำระหนี้แทน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 เป็น การ แปลงหนี้ใหม่ โดย เปลี่ยน ตัวลูกหนี้ และ การ ตกลง ชำระหนี้ จาก 1,500,000 บาท เป็น 1,630,000 บาทเป็นการ เปลี่ยน สิ่ง ซึ่ง เป็น สำคัญ แห่ง หนี้ มีผล ทำให้ หนี้ ตามเช็คพินาศ ระบุ คดี จึง เลิกกัน ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอัน เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 หรือ ไม่ เห็นว่าการ ที่ โจทก์ กับ นาง อรุทัย ตกลง ทำ สัญญา ชำระหนี้ แทน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 โดย นาง อรุทัย สั่งจ่าย เช็ค 3 ฉบับ มอบ ให้ โจทก์ เป็น การ ชำระหนี้ แทน เช็คพินาศ ใน คดี นี้ ถือได้ว่า มี หนี้ ใหม่ เกิดขึ้น ตามเช็ค ทั้ง 3ฉบับ อันเป็น การ เปลี่ยน สิ่ง ซึ่ง เป็น สำคัญ แห่ง หนี้ จึง เป็น การแปลงหนี้ใหม่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 มีผล ให้หนี้ ตามเช็ค พินาศ ซึ่ง เป็น หนี้ เดิม ระบุ ไป มูลหนี้ ที่ จำเลย ออกเช็คพินาศ จึง สิ้น ผล ผูกพัน แม้ สัญญา ชำระหนี้ แทน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 จะ มี เงื่อนไข ว่า โจทก์ จะ ถอนฟ้อง คดีอาญา เมื่อ เช็ค ทั้ง 3 ฉบับเรียกเก็บเงิน ได้ แล้ว ก็ เป็น เงื่อนไข ที่ เกี่ยวกับการ ถอนฟ้องอันเป็น เหตุ หนึ่ง ที่ ทำให้ สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ระบุ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 เท่านั้น หา มีผลทำให้ การ ตกลง ดัง กล่าว ไม่เป็น การ แปลงหนี้ใหม่ ไป ไม่ ดังนั้นคดีอาญา จึง เลิกกัน ตาม พระราช บัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจากการ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิ นำ คดี อาญา มา ฟ้อง ของ โจทก์จึง ระบุ ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 39(3) ทั้งนี้ตาม นัย คำพิพากษา ศาลฎีกา ที่ 5315/2537 ระหว่างนาง สุพัตรา รุ่งทิวากรกิจ โจทก์ นาย ยรรยง พิมพิรัตน์ จำเลย ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น เป็น การ ไม่ชอบ ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้นคดี ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ต่อไป ว่าการ กระทำ ของ จำเลยเป็น ความผิด ใน ทางอาญา หรือไม่ "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4การถอนฟ้องคดีอาญานั้นย่อมกระทำได้นั้นไม่ว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือยอมความกันได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา36)แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ อ. ตกลงขอเข้ามาชำระหนี้ตามเช็คพิพาทแทนจำเลยโดยจ่ายเช็คให้โจทก์3ฉบับมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่าเมื่อ อ. ได้ผ่านเช็คทั้งหมดไปแล้วโจทก์จะไปถอนฟ้องให้จำเลยทันทีการถอนฟ้องจึงเกิดจากข้อตกลงเป็นนิติกรรมสัญญาและการที่ อ. จะต้องชำระเงินตามเช็ค3ฉบับเป็นเงื่อนไขในการที่โจทก์จะถอนฟ้องคดีอาญาให้จำเลยคือเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงอันเป็นนิติกรรมสัญญา (2)เมื่อเป็นข้อตกลงอันเป็นนิติกรรมสัญญา(ไม่ใช่เรื่องการถอนฟ้องอย่างธรรมดาตามมาตรา36)จึงมีข้อน่าคิดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะใช้บังคับกันได้หรือไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1181/2491,1237/2496,1527/2513วินิจฉัยว่าตกลงจะให้ทรัพย์สินหรือเงินเพื่อให้ถอนฟ้องคดีอาญาเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ไม่อาจยอมความกันได้แต่คดีที่บันทึกนี้เป็นความผิดอันยอมความกันได้(พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา5)ข้อตกลงจึงใช้บังคับกันได้แต่เมื่อเช็คทั้ง3ฉบับไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเงื่อนไขในข้อตกลงโจทก์จึงไม่ผูกพันต้องถอนฟ้อง (3)ในทางแพ่งนั้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยไปว่าการที่โจทก์กับ อ.ตกลงทำสัญญาชำระหนี้แทนโจทก์โดยส่งจ่ายเช็ค3ฉบับมอบให้โจทก์เป็นการชำระหนี้แทนเช็คพิพาทถือได้ว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้นตามเช็คทั้ง3ฉบับอันเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้จึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา349มีผลให้หนี้ตามเช็คพิพาทซึ่งเป็นหนี้เดิมระงับสิ้นไป ผู้บันทึกเห็นด้วยในแง่ที่ว่าเป็นการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากจำเลยมาเป็น อ. ผู้ออกเช็คส่งจ่ายเพราะผู้ส่งจ่ายยอมตกเป็นลูกหนี้ตามเช็คหรือตัวเงินที่ตนเป็นผู้ส่งจ่ายนั้นหนี้เดิมซึ่งจำเลยเป็นผู้ออกเช็คจึงเป็นอันระงับไปโดยมีหนี้ใหม่เกิดขึ้นตามเช็ค3ฉบับที่ อ. เป็นผู้ส่งจ่าย แต่เราคงไม่ลืมว่าการส่งจ่ายเช็คมอบให้โจทก์อันเกิดจากข้อตกลงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ก็จริงหาใช่เป็นการชำระหนี้ไม่เป็นคำสั่งของผู้ส่งจ่ายให้ใช้เงินแก่ผู้รับเงินหรือผู้ถือเป็นเพียงการออกเช็คส่งจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้เท่านั้นจึงมีปัญหาดังที่จะกล่าวต่อไปในข้อ(6) (4)คดีนี้ในทางอาญาศาลฎีกาอ้างว่าคดีอาญาลีกกันตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมาตรา7สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา39(2)โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่5315/2537ซึ่งตัดสินไว้ก่อน มาตรา7บัญญัติว่า"ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา4ได้ใช้เงินตามเช็คแก่ผู้ทรงเช็ค ฯลฯให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา" ตามตัวบท มาตรา7บัญญัติไว้ชัดว่าต้องเป็นการใช้เงิน(หมายถึงเงินสด)ตามเช็คตามเช็คในที่นี้ และในคดีนี้ก็ต่อมความว่าตามเช็คพิพาทที่โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยจะแปลความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ส่งจ่ายเช็คหรือการชำระหนี้โดยวิธีอื่นที่ว่ามานี้ เป็นการใช้กฎหมายตามตัวอักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา4วรรคแรกแต่คดีนี้จำเลยหาได้ใช้เงินให้แก่โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทไม่แต่เป็นกรณีที่ อ. ตกลงทำสัญญาชำระหนี้แทนโดยส่งจ่ายเช็ค3ฉบับมอบให้โจทก์แทนเช็คพิพาทเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากจำเลยมาเป็น อ. ซึ่งถือว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้นตามเช็คทั้ง3ฉบับ(แต่มิใช่เป็นการชำระหนี้)หาใช่เป็นกรณีที่จำเลยผู้

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา4ได้ใช้เงินตามเช็คให้แก่โจทก์ ผู้ทรงเช็คพิพาทไม่เอาการแปลงหนี้ทางแพ่งมาเป็นเหตุให้คดีอาญาที่จำเลยออกเช็คพิพาทตามที่โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเลิกคดีไปได้ อย่างไรก็ตามทางแพ่งและทางอาญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยทางแพ่งก็ทางแพ่งทางอาญาก็ทางอาญาจึงเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่ต้องตามตัวบทบัญญัติมาตรา7แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจะถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหาได้ไม่ (5) กล่าวกันในทางแพ่งนั้นถ้าหากเป็นการใช้กฎหมายตามความมุ่งหมายและถ้าหาก อ. ใช้เงินสดแก่โจทก์ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ อ. บุคคลภายนอกชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา314โดยเป็นผู้จัดการงานนอกสั่งของ จำเลย(มาตรา395)หรือ อ. ชำระหนี้ให้แก่โจทก์อันเกิดจากสัญญาให้โดยเสนหาที่ อ. ทำไว้กับจำเลยก็ได้(ถ้าผู้ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีแนวคิดอันกว้างไกลก็น่าจะใช้คำว่า"ถ้าได้มีการใช้เงินตามเช็คแก่ผู้ทรงเช็คอันทำให้มูลหนี้ตามเช็คระงับสิ้นไปไม่ว่าในกรณีใดๆ"โดยต้องไม่มีข้อความที่ว่า"ผู้กระทำความผิดตามมาตรา4")มิใช่เป็นการที่ อ. ออกเช็คสั่งจ่ายทั้ง3ฉบับดังนี้ก็พอถือได้ว่า อ. ได้ใช้เงินให้แก่โจทก์ผู้ทรงเช็คแทน จำเลย(แต่ต้องเป็นเงินสดมิใช่เป็นการสั่งจ่ายเช็ค) (6) ไม่เพียงแต่เท่านั้นปัญหามีว่า เพียงแต่สั่งจ่ายเช็คจะเป็นการชำระหนี้หรือไม่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่767/2505(ประชุมใหญ่)และที่543/2510วินิจฉัยว่าการชำระหนี้ด้วยเช็คเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นมิใช่เป็นการชำระหนี้ด้วยเงินซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเขียนบันทึกหมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่1084/2510จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาเมื่อปี2510เป็นเวลากว่า28ปีมาแล้วว่าหาใช่เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นไม่กรณีชำระหนี้ด้วยออกตั๋วเงินรวมทั้งเช็คด้วยย่อมบังคับกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา321วรรค3โดยเฉพาะแล้วถ้าถือว่าการชำระหนี้อย่างอื่นก็ย่อมต้องถือว่า หนี้้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปตามมาตรา321วรรคแรกอันเป็นการขัดต่อมาตรา321นั้นเองที่บัญญัติไว้ในวรรค3ว่าถ้าชำระหนี้ด้วยออกตั๋วเงินซึ่งรวมทั้งเช็คด้วยหนี้้นั้นจะ

ระงับสิ้นไปก็ต่อเมื่อตัวเงินได้ใช้เงินแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา7คดีจึงไม่เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา7นั้น (7)แต่ในข้อที่จะถือว่าคดีเลิกกันหรือไม่เป็นปัญหาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา7เป็นคนละเรื่องกับที่จะถือว่าเป็นการยอมความกันหรือไม่ ศาลฎีกาได้กล่าวไว้ในคดีนี้ว่าคดียังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2) (8)ฎีกาของจำเลยมีว่าสัญญาชำระหนี้แทนตามเอกสารหมายเลข.1เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยได้ออกเช็คพิพาทให้ ว. ว. ได้นำเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข.4ชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บจากธนาคารฯตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์จึงนำคดีมาฟ้องระหว่างพิจารณา. ได้ออกเช็คใหม่3ฉบับชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาชำระหนี้แทนเอกสารหมายเลข.1ปรากฏว่าเช็คที่ อ.ชำระให้โจทก์ตามสัญญาดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามปัญหาที่จำเลยฎีกานั้นศาลฎีกาเห็นว่า "ตามสัญญาชำระหนี้แทนเอกสารหมายเลข.1ซึ่ง อ. ตกลงขอเข้ามาชำระหนี้ตามเช็คพิพาทในคดีนี้แทนจำเลยโดยจ่ายเช็คให้โจทก์3ฉบับแบ่งจ่ายเป็น3งวดมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่าเมื่อ อ. ได้ผ่านเช็คทั้งหมดให้แล้วฝ่ายโจทก์จะไปถอนฟ้องคดีให้แก่จำเลยทันทีแสดงว่าโจทก์กับ อ. ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันเกี่ยวกับเช็คที่ฟ้องจำเลยในคดีว่า อ. ยอมชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์เป็นงวดๆตามเช็คทั้ง3ฉบับและหากเช็คทั้ง3ฉบับสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วโจทก์ก็จะถอนฟ้องคดีนี้ดังนั้นการที่ อ. จะต้องชำระเงินตามเช็คทั้ง3ฉบับจึงเป็นเงื่อนไขในการที่โจทก์จะถอนฟ้องคดีอาญาให้แก่จำเลยและตามสัญญาชำระหนี้แทนเอกสารหมายเลข.1ไม่มีข้อความตอนใดที่แสดงว่าโจทก์ตกลงสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทันทีเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าเช็คทั้ง3ฉบับที่ อ. ชำระให้โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จึงมีผลว่าโจทก์ไม่ผูกพันที่จะต้องถอนฟ้องคดียังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา39(2)ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น" เป็นที่ทราบกันดีว่าการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2)นั้นเป็นกรณีที่คู่พิพาทคือผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิดได้ยอมความกันตามเอกสารหมายเลข.1คือสัญญาชำระหนี้แทนอันจะถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่นั้นคงเป็นสัญญาระหว่างโจทก์กับ อ. แน่แต่จำเลยซึ่งถูกฟ้องตามเช็คพิพาทจะได้มีส่วนรู้เห็นหรือเป็นคู่กรณีในสัญญาด้วยหรือไม่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในการพิจารณาหรือคำพิพากษาศาลฎีกาโดยชัดแจ้งทั้งๆที่โดยรูปเรื่องข้อเท็จจริงแสดงว่าจำเลยได้ร่วมรับรู้ด้วยอย่างยิ่งและเราคงทราบกันดีว่าการยอมความในคดีอาญานั้นต่างกับสัญญาประนีประนอมยอมความทางแพ่งซึ่งทางแพ่งนั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แต่ในทางอาญายอมความไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็เป็นกรณีที่บังคับกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2)นี้ได้จะถือว่าเป็นการยอมความกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปตามที่คัดลอกคำพิพากษาศาลฎีกามาข้างต้นเห็นได้ว่าศาลฎีกาเห็นว่าตามสัญญาชำระหนี้แทนเอกสารหมายเลข.1เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความกันเกี่ยวกับเช็คที่ฟ้องจำเลยในคดีอาญาโจทก์จะถอนฟ้องคดีนี้ก็ต่อเมื่อ อ. จะต้องชำระเงินตามเช็ค3ฉบับจึงเป็นเงื่อนไขในการที่โจทก์จะถอนฟ้องคดีอาญาให้แก่จำเลยไม่มีข้อความที่แสดงว่าโจทก์สละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทันทีเมื่อเช็ค3ฉบับที่ อ. ชำระให้โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จึงมีผลว่าโจทก์ไม่ผูกพันที่จะต้องถอนฟ้องศาลฎีกาจึงถือเอาเหตุนี้ว่ายังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2) (9)พึงสังเกตในการวินิจฉัยว่าสัญญาชำระหนี้แทนตามเอกสารหมายเลข.1จะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่นั้นก็เฉพาะที่ อ.ตกลงชำระหนี้ตามเช็คพิพาทในคดีนี้แทนจำเลยโดยจ่ายเช็คให้โจทก์3ฉบับเมื่อเรียกเก็บเงินได้ครบจึงจะถอนฟ้องเท่านั้นไม่ได้วินิจฉัยถึงการแปลงหนี้ต่อมาอันจะถือว่าเป็นสัญญา

ประนีประนอมยอมความหรือไม่รวมเข้าไปในข้อวินิจฉัยด้วยทั้งๆที่ศาลฎีกากล่าวไว้
ตอนแรกว่า"โจทก์กับ อ. ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกัน"แต่ตอนท้ายกลับสรุป
ว่า"ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา39(2)"เนื่องจากเหตุที่ว่าไม่มีข้อตกลงละสิทธิดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยใน
ทันทีเท่านั้นแต่ในข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาในตอนท้ายศาลฎีกาก็ออมรับว่าสัญญาชำระ
หนี้แทนตามเอกสารหมายเลข.1เป็นการแปลงหนี้ในทางแพ่งโดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ซึ่งผู้
บันทึกเห็นฟ้องด้วยก็เมื่อถึงขนาดว่าถือว่ามี การแปลงหนี้กันให้ อ. เป็นลูกหนี้โจทก์
แทนจำเลยเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ซึ่งจำเลยจะต้องให้ความ
ยินยอมด้วยอย่างไม่มีปัญหามีผลทำให้หนี้ตามเช็คพิพาทระงับจะถือได้อย่างไรว่า
โจทก์ยังจะเอาโทษเอาทัณฑ์แก่จำเลยอีกตามข้อเท็จจริงในคดีนี้เมื่อโจทก์ฟ้องคดีแล้ว
อ. จึงได้ออกเช็คใหม่3ฉบับชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาชำระหนี้แทน
เอกสารหมายเลข.1พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะเอาโทษแก่จำเลย
โจทก์จะฟ้องร้องเรียกร้องให้ อ. รับผิดชอบในทางแพ่งก็ต้องฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ตามเช็ค
ที่ได้แปลงหนี้มาจากมูลหนี้เดิมคือเช็คพิพาทตามที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายดังนี้เหตุใดจึง
ไม่ถือว่าในทางอาญาเป็นการยอมความกันแล้ว สรุปแล้วผู้บันทึกเห็นว่าตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คดีไม่เลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา7แต่ตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริงที่ได้ความในคดีเป็นการ
ยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2)ทำให้สิทธินำ
คดีมาฟ้องร้องระงับไปตามมาตรา39นั้น คดีนี้จะถือว่าเป็นการยอมความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(2)หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอยู่ด้วย
ที่หักท้วงไว้ก็เพื่อให้เป็นข้อสังเกตในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความว่าควรเชื่อฟังไปใน
ทางใดเท่านั้น กรณีคดีเลิกกันตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็คพ.ศ.2534นั้นนอกจากเลิกกันเพราะผู้กระทำผิดตามมาตรา4ได้ใช้เงิน
ตามเช็คแก่ผู้ทรงเช็คหรือแก่ธนาคารภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้แล้วยังมีเลิกกัน

เพราะ"หนี้ที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา4ได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นได้สิ้นผลผูกพันไปก่อน ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด"อีกกรณีหนึ่งด้วยซึ่งกรณีหลังนี้เท่าที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยมาเช่นเช็คที่โจทก์อาศัยเป็นมูลฟ้องจำเลยเป็นเช็คฉบับเดียวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คครั้งคดีอาญาอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยนำเงินไปวางศาลในคดีแพ่งดังกล่าวครบถ้วนแล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่868/2534)หรือในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยชำระหนี้เงินกู้ อันเป็นมูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทแก่โจทก์ร่วมครบถ้วน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่5865/2534)ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่5315/2537(มิได้ลงพิมพ์)ที่คำพิพากษาที่หมายเหตุนี้อ้างเป็นบรรทัดฐานเป็นเรื่องจำเลยออกเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ต่อมาธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คครั้งระหว่างพิจารณาโจทก์จำเลยตกลงกันให้เอาหนี้ตามเช็คทั้งหมดรวมทั้งตามเช็คพิพาทมารวมกันแล้วจำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์ตามจำนวนนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้ตามเช็คพิพาทเป็นอันระงับไปมูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงสิ้นผลผูกพัน สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้แตกต่างออกไปบ้างโดยจำเลยออกเช็คพิพาทชำระหนี้ให้นาย วรรณ์ และนาย วรรณ์ได้โอนเช็คฉบับชำระหนี้แก่โจทก์อีกชั้นหนึ่งแล้วเช็คธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแต่การที่โจทก์กับนาง อรุทัยทำสัญญาชำระหนี้และออกเช็คให้ใหม่อันเป็นการแปลงหนี้ใหม่กันย่อมมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับเช็คที่จำเลยออกได้ใช้เงินแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา321วรรคสามซึ่งทำให้หนี้ที่ออกเช็คชำระ(คือหนี้ระหว่างจำเลยกับนาย วรรณ์)นั้นระงับสิ้นไปด้วยศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการแปลงหนี้ดังกล่าวมีผลให้หนี้ตามเช็คพิพาทซึ่งเป็นหนี้เดิมระงับไปมูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทสิ้นผลผูกพันคดีอาญา

เลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา7
ไพจิตร บุญญพันธุ์ สมบูรณ์ บุญภินนท์